

1500920-34.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS SENA CORAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

MARCUS VINICIUS SENA CORAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500920-34.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500920-34.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS SENA CORAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

MARCUS VINICIUS SENA CORAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 05 de maio de 2021 e 18 de novembro de 2021, nesta cidade e comarca de Mongaguá, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular da marca Motorola

IMEI 358922211696052/11, que sabia ser produto de crime anterior, pertencente a Ivanete Gomes.

Consta ainda que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta de 03h50min, na Avenida Senador Feijó, nº 1600, Jardim Leonor, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega e venda a terceiros, 28 porções de maconha, com peso total bruto de 75g, 12 porções de cocaína, com peso total bruto de 10g e 31 pedras de crack, com peso total bruto de 8g, sem autorização, ou em desconformidade com regulamento.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida em 18/11/2021 (fls. 39/41), tendo o réu sido citado no mesmo ato. O acusado apresentou Resposta à Acusação (fls. 99/104).

Em audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição diante da insuficiência da prova e, subsidiariamente, aplicação do redutor em grau máximo e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 07/09 e 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 15/16), fotografias (fls. 17/18 e 19), laudo pericial (fls. 124/126), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu contou que foi abordado por policiais militares no local dos fatos, por volta de 20h do dia anterior, confirmando ter vendido cerca de R\$ 20,00 em drogas. narrou que estava vendendo drogas há cerca de 1 semana, tendo iniciado a venda na praia e depois foi para o local dos fatos. Confessou que as drogas apreendidas lhe pertenciam, tendo indicado aos policiais militares que os demais entorpecentes estavam em cima de uma mureta. Relativamente ao aparelho de telefone celular, o interrogando disse que adquiriu no facebook há cerca de 4 meses pelo valor de R\$ 800,00. Quanto à moça que foi abordada junto com sua esposa, o réu disse que não a conhece e que havia ido ao local apenas para comprar drogas. Em Juízo disse que não sabia que o aparelho de telefone celular era produto de roubo, sendo que foi adquirido pelo facebook, sem nota fiscal, tendo pagado em espécie. Afirmou que estava no local dos fatos para adquirir cocaína e negou ter sido interrogado na delegacia de polícia.

A testemunha Darlan Aguiar de Vaz, policial militar, disse que estava em patrulhamento e o réu e uma menina estavam em atitude suspeita. Afirmou que quando foram abordar o réu, ele dispensou uma sacola de cor branca. Narrou que foi encontrado na cintura do acusado um aparelho de telefone celular. Afirmou que na cintura do réu também tinha porções de droga. Disse que o denunciado confirmou que estava traficando por necessidade financeira e que o réu buscou mais uma sacola preta com outros entorpecentes. Mencionou que o aparelho de telefone celular era produto de roubo em São Paulo e que o réu disse que adquiriu o aparelho na internet, mas não sabia a procedência. Negou conhecer o acusado do meio criminoso. Disse que a mulher que estava na companhia do réu se disse viciada em cocaína e que estava no local para adquirir droga, o que não deu tempo de fazer, diante da abordagem.

A testemunha Benedito Santos Borges, também policial militar, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que o réu disse que estava traficando há duas semanas. Afirmou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas.

Pese à confissão extrajudicial do acusado, quanto ao delito de tráfico de drogas, o réu optou por negar os fatos em Juízo, porém não obteve sucesso em trazer aos autos provas ou ao menos indícios na narrativa que declinou em versão de autodefesa. O réu disse ter adquirido o aparelho de telefone celular por meio do facebook,

dispensando a apresentação de nota fiscal pelo vendedor e sem qualquer lastro da referida transação, que afirmou ter ocorrido em espécie. Ou seja, ainda que se quisesse acreditar na boa-fé do réu e em um possível desconhecimento acerca da procedência ilícita do bem, o denunciado sequer dispõe de sua página no facebook, por onde realizou a aventada aquisição.

Ora, o fato de não se cercar do mínimo de cuidado na aquisição do aparelho, de considerável valor, já demonstra que o acusado era ciente de sua origem espúria. Nota-se pela análise do boletim de ocorrência de fls. 10/12, que o aparelho de telefone celular apreendido às fls. 13/14 foi produto de roubo no dia 05/05/2021, na capital do Estado.

É de ter em conta que “na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Por sua vez, os policiais que depuseram na qualidade de testemunhas em Juízo disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e uma moça e decidiram efetuar a abordagem, momento em que o acusado se desfez de uma sacola. Prosseguiram as testemunhas dizendo que na posse do denunciado estava o aparelho de telefone celular apreendido e que, no interior da sacola dispensada pelo réu e em outro local por ele indicado, estavam os entorpecentes apreendidos às fls. 13/14 e periciados às fls. 124/126.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos afirmando que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas e que o réu teria confessado informalmente a traficância, ao argumento de estar passando por necessidades financeiras.

Por óbvio que as testemunhas, compromissadas, desprezaram os fatos de forma harmônica e em narrativas uníssonas, não havendo espaço para que se depreenda que pudessem desejar incriminar o acusado de forma injusta. Até porque sequer conheciam o réu e o denunciado não declinou qualquer motivo para que os milicianos agissem de forma criminoso.

Provado está, dessa forma, que o réu incidiu em ao menos um dos núcleos do tipo misto alternativo descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, “trazer consigo”. Ainda, estava o acusado na posse aparelho de telefone celular que sabia ser produto de ilícito. Diante disso, a condenação é medida de rigor e, portanto, passo à dosimetria da pena.

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas. Fixo a pena-base no mínimo legal.

Igualmente, não há agravantes ou atenuantes que mereçam análise no presente momento, vez que a confissão extrajudicial do réu não foi empregada como elemento de convicção por esta magistrada, já que o acusado optou por tentar convencer na negativa de autoria dos delitos.

Finalmente, anoto ser o denunciado primário na data dos fatos. Nada obstante, o réu estava na posse de substâncias de alto poder vulnerante (cocaína e crack), além de maconha, em quantidades significativas, havendo informações de que estivesse comercializando os entorpecentes em conhecido ponto de venda de drogas na comarca.

Como cediço, os pontos de venda de drogas, popularmente conhecidos como “biqueiras”, são locais em que somente são autorizados a praticar o ilícito pessoas que sejam de confiança dos informalmente denominados como “gerentes do tráfico”.

Desta feita, o perfil do denunciado se afasta, em certa medida, do pequeno traficante, aquele ao qual a benesse legal é destinada. O beneficiário do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aquele traficante eventual, que lida com pequena quantidade de drogas e que não guarda ligação com atividades ilícitas e organizações criminosas.

Assim é que, apenas em homenagem ao princípio da dúvida, que deve, ainda que minimamente existente, beneficiar o acusado, esta magistrada concede o redutor descrito no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, tornando definitiva a sanção de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausente informações a respeito da situação financeira do

acusado.

Quanto ao delito de receptação, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a sanção mínima legal.

Verifico a existência de concurso material de delitos, uma vez que se trata de crimes que demandaram desígnios autônomos e que tiveram momentos consumativos diversos, isso sem mencionar os bens jurídicos protegidos, que em nenhuma medida se assemelham. Desta feita, procedo à soma das penas, totalizando 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR o réu MARCUS VINICIUS SENA CORAL, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. No entanto, levando em consideração o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixado na sentença, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória com urgência, para que o réu aguarde o trânsito em julgado no regime semiaberto e/ou progrida, se o caso.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

DETERMINO a liberação do aparelho de telefone celular apreendido na posse do réu às fls. 13/14 à vítima qualificada no boletim de ocorrência de fls. 10/12.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 11 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA